

1500990-76.2019.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... (fls. 150 e 154) e um crime de tráfico de drogas (fls. 151 e 155), razão pela qual aumento sua pena em 1/3, sendo 1/6 para cada reincidência ($1/6 + 1/6 = 1/3$), passando a pena para, totalizando 1 ano e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de aumento diminuição de pena a serem apreciadas. O regime inicial de cumprimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500990-76.2019.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2131023/2019 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2907412 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1973/19/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 609/19/125 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2131023 - 01º DP MAUÁ-

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOZER ALVES MOREIRA

Data da Audiência:

29/09/2022

Em 29 de setembro de 2022 às 15h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Ausente o réu Mozer Alves Moreira, revelia decretada (fls. 187/188). Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Marcos da Silva. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a vítima, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de

Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, pela representante do Ministério Público foi oferecido o aditamento da denúncia nos seguintes termos: "Considerando o depoimento da vítima em juízo, passo a aditar a denúncia para imputar a MOZER ALVES MOREIRA a prática do crime previsto no artigo 180, caput, do CP: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de março de 2019, por volta das 00h22min, na Rua Dom Gaspar, 1490, Jardim Pilar, nesta cidade e comarca de Mauá, MOZER ALVES MOREIRA, já qualificado nos autos, conduziu, em proveito próprio, o automóvel Honda CG 125 Titan ES, placas BFT0664, com sinal de chassi (VIN) adulterado/eliminado, coisa que sabia ser produto de crime. Segundo se apurou, o sobredito veículo, foi objeto de crime de roubo no dia 21 de março de 2019, por volta das 23 horas, na Rua José Ferreira de Oliveira, 10, Vila Santa Rosa, Mauá, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/05. Em data e local incertos, mas após o crime de roubo descrito, pessoa não identificada adulterou sinal identificador do citado veículo eliminando a numeração do chassi (VIN), conforme laudo de fls. 53/59. Após o roubo e a adulteração de sinal identificador, o denunciado recebeu a referida moto e, no dia dos fatos, passou a conduzi-la pelas vias públicas da cidade de Mauá, oportunidade em que foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina. Neste diapasão, considerando as circunstâncias que gravitam os fatos, tratando-se de veículo com sinal de identificação eliminado, a ausência de documento obrigatório de propriedade, evidencia-se que o denunciado adquiriu e recebeu veículo produto de crime, ciente da origem espúria do objeto. Ante o exposto, denuncio MOZER ALVES MOREIRA como incurso no 180, caput, do Código Penal. Aguardo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para oferecer resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos processuais com observância do disposto no artigo 394, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima, bem como as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se até final condenação. Ademais, consigno o desinteresse na produção de outras provas. nada foi requerido. Dada a palavra ao defensor, por este não foi manifestada oposição ao aditamento oferecido pelo Ministério Público. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "1) Considerando a prova produzida em juízo, a manifestação do Ministério Público e a ausência de oposição pela defesa, recebo o aditamento proposto, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal. 2) Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MOZER ALVES MOREIRA, qualificado a fls. 18 e 20, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 21 de março de 2019, por volta de 23h:00min, na Rua José Ferreira de Oliveira, nº 10 - Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustado com um indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, a motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, placa BFT0664, avaliada em R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), bem como a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, pertencente a Marcos da Silva (fls. 137/138). Outrossim, MOZER ALVES MOREIRA, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 311, caput, do Código Penal, porque, após tal delito, entre os dias 21 e 26 de março de 2019, em local incerto, a ser apurado durante a instrução criminal, adulterou sinal identificador do sobredito motociclo, danificando a numeração de chassi mediante utilização de material abrasivo, cf. laudo pericial de fls. 53/59 (fls. 137/138). A denúncia foi oferecida (fls. 136) e recebida (fls. 139). O réu foi citado (fls. 162) e apresentou defesa preliminar (fls. 166). O recebimento da denúncia foi mantido sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 167/171 e 187/188). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Marcos da Silva (gravação audiovisual), a testemunha Mateus Lopes Ferreira (fls. 187/189) e o réu não foi ouvido, porque foi decretada a sua revelia. Em audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Jean da Conceição Vieira (fls. 187/188). Nesta audiência, o Ministério Público aditou a denúncia somente para a imputação do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, não pretendeu produzir outras provas, a defesa não se opôs e também não pretendeu produzir outras provas e o aditamento foi recebido (termo de audiência), porque a vítima Marcos declarou, nesta audiência, que não conseguiu ver o rosto dos roubadores, devido a rapidez da conduta e por eles estarem de capacete (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Mateus Lopes Ferreira (fls. 13) e Jean da Conceição Vieira (fls. 14), a vítima Marcos da Silva (fls. 15) e o réu Mozer Alves Moreira (fls. 17). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Mozer, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para receptação culposa. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o regime diverso do fechado, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de exibição e apreensão (fls. 10). Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 16). Auto de entrega (fls. 42/43). Laudo de exame no veículo (fls. 53/59). Auto de avaliação (fls. 105/106). Folha de antecedentes (fls. 144/153) e certidão (fls. 154/156). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime de receptação (aditamento realizado nesta audiência) restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 16), auto de entrega (fls. 42/43), laudo de exame no veículo (fls. 53/59), auto de avaliação (fls. 105/106) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Mateus Lopes Ferreira, em juízo, disse que: a) eu me recordo da ocorrência do dia 26 de março de 2019, envolvendo o Mozer; b) estava em patrulhamento e o réu veio conduzindo uma motocicleta no contrafluxo e, ao ver a viatura, parou repentinamente a moto e tentou retornar; c) como estávamos próximos, ele jogou a motocicleta no chão e correu, mas foi detido há cerca de 25 a 30 metros; d) a vítima reconheceu o réu; e) o Matheus não falou nada e em consulta se constatou que a moto era roubada; f) não deu tempo de dar sinal de parada, ele já fez a manobra para tentar se evadir; g) o policial Jean tem as mesmas informações que eu, estava eu, ele e outro policial na viatura; h) não conhecia o réu; i) se não me engano, o chassi é que estava obliterado, mas não me lembro se total ou não pelo tempo da ocorrência; j) a vítima me disse no Distrito Policial que dois indivíduos, com grave ameaça com arma de fogo, subtraíram a sua moto e outros pertences, dois ou três dias antes; k) eu não estava presente na sala de reconhecimento; l) o Delegado informou que a vítima reconheceu ele como um dos autores do roubo sim; m) ele falou que a moto era b.o., não falou se era roubo, furto ou leilão, e nós somente constatamos que era produto de roubo em pesquisa pelo COPON (fls. 13 e 187/189). Em juízo, a vítima Marcos da Silva disse que: a) no dia

21 de março de 2019, eu fui roubado por duas pessoas, mas não vi eles, porque eles estavam de capacete; b) não vi arma de fogo; c) eles levaram somente a minha moto; d) eu estava trabalhando fazendo entregas de pizza, para a Pizzaria Rap10; e) eu tinha que passar pelo Santa Rosa para cortar caminho e chegar em casa; f) eu reduzi a velocidade em uma lombada e eles me interceptaram; g) eles estavam de capacete, mas foi tão rápido que não cheguei a ver se eles estavam de capacete com a viseira aberta ou fechada; h) eu não reconheci ninguém, porque eles estavam de capacete, fisicamente parecia, mas não posso afirmar, porque não podia afirmar o rosto; i) não consigo descrever as características dos roubadores, porque foi muito rápido e faz muito tempo; j) não sei se a pessoa que vi na Delegacia é ou não o roubador, não quero fazer injustiça (gravação audiovisual e fls. 15). Pois bem, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls.

16), auto de entrega (fls. 42/43), laudo de exame no veículo (fls. 53/59) e auto de avaliação (fls. 105/106), como também pela declaração da vítima Marcos da Silva (gravação audiovisual e fls. 15), pelos depoimentos das testemunhas Mateus Lopes Ferreira (fls. 13 e 187/189) e Jean da Conceição Vieira (fls. 14), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, foi comprovado que na data e local dos fatos a vítima conduzia a sua moto HONDA/CG 125 TITAN ES, placa BFT0664, quando dois indivíduos o interceptaram com outra moto, anunciaram o roubo e subtraiu a sua moto e fugiram. Outrossim, no dia 26 de março de 2019, as testemunhas, que são policiais militares, estavam em patrulhamento, visualizaram o réu conduzindo uma moto, e ao visualizar a viatura, ele abandonou a citada moto e tentou fugir, mas foi detido, tendo se constatado que a moto era roubada. Nesta audiência, a vítima se retratou e disse que não iria cometer um injustiça, porque a ação criminosa foi muito rápida e os réus estavam de capacete, sequer conseguindo dizer se houve o emprego de arma de fogo e se a viseira estava abaixada ou não (gravação audiovisual), motivo pelo qual o Ministério Público aditou a denúncia, nesta audiência (termo de audiência). Se por um lado não há prova do crime de roubo, por outro o de receptação é patente, porque o réu estava com uma moto roubada, tentou fugir da polícia abandonando a moto no chão e não apresentou a qualificação de quem teria adquirido a moto, ou seja, ele estava na condução de uma moto roubada em situação flagrancial, pois a conduta conduzir é crime permanente, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal. Desta maneira, caberia à defesa do réu Mozer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, por meio da aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação um prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita da moto. Friso que a prova quanto à origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem a moto foi adquirida, a comprovação do pagamento etc., e, neste ponto, a defesa do réu Mozer não se desincumbiu, por isso não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação culposa. Neste sentido a jurisprudência: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante da reincidência - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena - necessidade. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - manter o afastamento por outro fundamento - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - improvimento ao recurso, com determinação." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018). "Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso

improvido." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018). "APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Mozer Alves Moreira, pela prática do crime de receptação dolosa, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Marcos da Silva. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Em relação ao crime de receptação: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 144/153 e 154/156). Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes a serem apreciadas. No entanto, existem duas agravantes, pois o réu é multirreincidente por um crime de furto (fls. 150 e 154) e um crime de tráfico de drogas (fls. 151 e 155), razão pela qual aumento sua pena em 1/3, sendo 1/6 para cada reincidência ($1/6 + 1/6 = 1/3$), passando a pena para, totalizando 1 ano e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de aumento diminuição de pena a serem apreciadas. O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é multirreincidente por um crime de tráfico e um de furto, conforme fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 144/153 e 154/156); motivo pelo qual deixo de substituir a pena, bem como não a suspendo, nos termos dos artigos 44, inciso II, e § 3º; e 77, inciso I; ambos do Código Penal. Friso que não é socialmente recomendável a substituição da pena, ainda que a reincidência não seja específica, na hipótese do réu que é multirreincidente pelos crimes de tráfico e de furto e agora é condenado por um crime de receptação. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 19). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu MOZER ALVES MOREIRA (R.G. nº 46.694.435 - filho de Donizete Alves Moreira e Gilvania de Fatima dos Santos Moreira - fls. 18 e 20), pela prática de receptação, previsto nos artigos 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Marcos da Silva, a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento por estar representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo a ele o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou todo o trâmite

processual solto. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. Intime-se o réu, por edital, desta sentença, nos termos do artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.